

מסורת הש"ס

<sup>[א]</sup> [נדרים לג. כ"ב נג.], <sup>[ב]</sup> [נדר"מ לג. א.] [לעיל כא: וס"ג], <sup>[ד]</sup> [ד"ה אין זו], <sup>[ה]</sup> ג"א ואמר רש"י,

‏»‏

גליון הש"ס

<sup>נבא איבעי לך עובדי. עיין בב"מ דף ג' ע"ב תוספות ד"ה איבעי לך:</sup>

‏»‏

רבינו חננאל

אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה, אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה. ורבי יוחנן אמר אפילו מערוגה לערוגה וכו'. ופר"ח דצ"ל קיימא לן כר' יוחנן. אלא כיון שיצתה לדעת אע"פ שחזרה שלא לדעת וכו'. ור"ת ד"ל פי' אף על פי שחזרה שלא לדעת בעלים כגון ששמרה כראוי שנעלו בפניה ויצתה או קשרוה ויצתה והלכה ותכנסה שם בגינה ברצונה, ע"כ.

## הכונם פרק ששי בבא קמא

**לא מבעיא אכלה דמשלמת**. מיהא מה שנהנית אע"ג דלא פשע בשמירתה דהא נהנית: **אכל נחבטה**. דאפי' בההיא הזיקא אנוסה הואי: **אימא**. האי בעל השדה מצריח ארי מנכסי חזירו הוא שהזיל את צהמת חזירו שלא נחבטה בקרקע ומלואו הוא דעבד ומידי לא לשקול קמ"ל: **שהחלקה במימי רגליה**. מרה"ר לגינה דלחונסא דלא סלקא לדעתיה הוא: לא שנו. דמה שנהנית הוא דמשלמת ולא מה שהזיקה: אלא. שאכלה מיד באותה ערוגה שנפלה שם דכיון דלחונסה היא ננפילה אנוסה היא נמי באכילתה לא דכיון דחזיא לתבואה תותה לא מוקמה אנפשה: **אכל** הלכה מערוגה לערוגה ואכלה משלמת מה שהזיקה: **לא סימא עד שסאל לדעת**. שדעו הבעלים שיאלת: **ותחזור לדעת**. שלא נעל בפניה כראוי: **אלא כיון שיאלס לדעת**. שדעו ביניארתה: **אף על גב שחורה שלא לדעת**. דהשתא לא סגי לה בשמירה פחותה דאמר ליה כיון דילפא כו': **תחלטו בפשיעה**. בלאו לידה היה לו לשומרה שלא תכנס ותאכל: **וסופו בלחנם**. לא היה יודע שחלד: ולאסטמורי

לדעת ותחזור לדעת אלא כיון שיצתה לדעת אע"פ שחזרה שלא לדעת מ"ט דא"ל כיון דילפא כל אימת דמושתמטא להתם רהטא: ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה: בעי רבי ירמיה ירדה כדרכה והזיקה במי לידה מהו אליבא דמאן דאמר חזירא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס לא תיבעי לך כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור מאי מי אמרינן כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור או דלמא הכא בולה בפשיעה הוא דכיון דקא חזי דקריבה לה למילד איבעי ליה לנמורה ולאסטמורי

אע"ג דמן הדין היה פטור מ"מ תקנת חכמים הוא שישלם לו כדי שישיב אצידתו של חזירו אבל פורע חובו אין לנו לעשות תקנה ע"י זה דהא הכא בשמעתין משמע דלי הוה מדעתו הוה חשיב מצריח ארי ולא היה נוטל כלום אעפ"י שהוא מצייל חזירו מן ההפסד לא עשו תקנה וגרלה לר"י דמצריח ארי שאינו נוטל שכן היינו כשאין הדבר ברור שיבא לידי הפסד כגון שהארי רחוק ואין יודע אם יבא כאן הארי אם לאו ואין מצילו אלא מדאגה ומן הפסד שדואג שמה יבא אצל אם הדבר ברור שיבא לידי הפסד ולידי דריסת הארי או מצייל מפי הארי עצמו או ודאי נוטל שכן כמו שטף נהר חמור חזירו והך דשמעתין מיירי שהזילו ירקות מלעזר בעלמא שאין בעל הבהמה רואה שתחבט צהמתו בארץ ותלטער אע"פ שלא היו דמיה נפחתינ כןך ולכן היה נחשב מצריח ארי אי הוה מדעתו ופורע חובו אין מצילו מהפסד דמה שהיה הלוא זקוק לפרעו אין זה הפסד שהרי נתחייב לו ואינו מצילו אלא מלעזר בעלמא וחשיב מצריח ארי א"נ כדמפרש טעמא צירושלמי דתבוצות (פ"ג) ובגדרים (פ"ד) מפייסא הוינא ליה ומחיל לי ואפי' במשכון מפייס הוינא ליה ויחיב לי משכוני ואפי' צב"ח דוחק עצמו מסיק לה צירושלמי וגראה דהטעם משום שיכול לומר לו הייתי מואל הרבה בני אדם שהיו פורעין עובדי כי דרך אהובים שמרחמים על אהוביהם להזיל מן העזר הזה דהיינו מעיין אותו טעם והא דקרי בחזקת הבעים (כ"ב דף נג.) מצריח ארי נתן כרור והועיל נטל כרור והועיל דסבר מינה מיא והוציא מינה מיא אע"פ שמצילה מהפסד שהיה נהר שוטפה לא נקט לשון מצריח ארי לענין שיפטר חזירו משכר הברחתו אלא כלומר דאין זה חזקה דאין זה תיקון כמו רפק בה פורתא או נעל וגדר ופרך אלא מגיין עליה פורתא שלא תבא לידי קלקול ורבינו גרשון פסק בתשובה אחת על אנס עכו"ם שאנס ביתו של ישראל ובא ישראל אחר ולקחו ממנו שלא יחזיר לבעלים בחנם אצל רש"י פי' בהנזקין (גיטין דף קמ. א') גבי עכו"ם הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין צו משום סיקריקון שאם החזיק עכו"ם בקרקע של ישראל מחמת חוב שהיה לו עליו או מחמת אנפרות בגזל בעלמא ואינו מסור בידו להרגו אין צו דין סיקריקון אפילו אם שהתה י"ב חדש לתת רביע לבעלים כתיקון חכמים אלא מחזיר לו הקרקע בחנם דכיון דאין כאן סיקריקון לא גמר ומקני מידי ואע"ג דשהתה י"ב חדש לא בא לו שעה לכופו הלכך אין מכירת העכו"ם מכירה כלל ור"י אמר דלא מבעיא במקום שאם לא קנאו ישראל לא היה חוזר לבעלים לעולם שהיה מוכרו או נותנו לעכו"ם אחר והיה אבוד מן הבעלים לגמרי דלא חשיב מצריח ארי כיון שמצילו מן ההפסד ואפי' קנאו בשויו מצילו מהפסד הוא כמו מקדים צדועים ובמקלות בשכר דאמרינן שנותן שכר עד כדי דמיהם ונ"מ לכושרא דחיותא או לטרחא יתירתא אלא אפי' יודע ודאי שאם לא מהדר זה לקנות היה חוזר לבעלים צדמים הללו כל שעה שירצו דהשתא אין מצילו מן ההפסד אעפ"כ אין לדמותו כלל למצריח ארי דכיון שיאל הבית מחזקת ישראל ובא ליד הנכרי וזה מוציאו מיד הנכרי ומחזירו ליד ישראל לא דמי למצריח ארי ונוטל מה שההנהו ואותם היהודים הצורחים מעירים והשר מחזיק קרקעותיהם שאין בהן טסקאות ואפי' יש בהן טסקא אם הניח הקרקעות ציד אחרים לפדוע מהן טסקא אומר ר"י שאם בא ישראל וקנאו מיד השר מחזירם לבעלים ונוטל מה שההנהו דאין זה דינא דמלכותא אלא גזילה כי ראינו במדינה שסביבותינו שמשפט היהודים לעמוד כמו פרשים בכל מקום שירצו ובדין מלכותא היו תופסין שלא יחזיק המושל בנחלת היהודים כשיצאו מעירו וכן היו נוהגין בכל ארץ צורגוני"א ואם יש שר שצא לשנות את הדין ולעשות דין לעצמו אין זה דינא דמלכותא שהרי זה הדין אין הגון כלל ודמיא למוכס שאין לו קצבה (לקמן דף קי.) והיכא שמשיב נכסי חזירו אין דומה כלל למצריח ארי כגון יורד לתוך שדה חזירו ונטעו שלא ברשות ומקיף את חזירו משלש רוחותיה וכגון ההוא דהאומנין (כ"ב דף עו.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חזירו דנוטל מבעל הבית מה שההנהו ואין להקשות בשטף נהר חמור חזירו למה אין לו אלא שכרו למה אין לו כל הפסדו דכיון דבעל חמור עומד שם מה לנו לעשות לו תקנה שלא מדעתו אם ירצה' יתנה (עם) המזיל לשלם חמורו ועוד דע"כ מיירי ביכול להזיל על ידי הדחק דאל"כ לימא ליה מהפקר קזכינא כדאמרינן התם על חבית של דבש ומ"מ שכרו נותן לו דמסתמא ניחא ליה שכל מי שיזיל יטול שכר כל זמן שלא ימחה צידו כיון שאין יכול להזיל אלא ע"י הדחק: **א**ִשְׁנו אִמָּא בִּאוּרְתָּה עֲרוּגָה. דכיון שמתלת נפילתה באותה ערוגה באונס אינו חייב להעלותה מאותה ערוגה אצל מערוגה לערוגה הוי כשדה אחר:

שמין

## נח.

**א"נ** מבריה ארי מנכסי חבירו לִית לִיה פסידא. וא"ת והרי פורע חובו דחשבינן ליה מצריח ארי צריש אין בין המודר (גדרים ד' ג.) אע"ג דאית ליה פסידא וי"ל דהכי פי' מצריח ארי מנכסי חזירו מדעתו וכיון דמדעתו אפי' אית ליה פסידא כמו פורע חובו חשיב מצריח ארי האי שלא מדעתו א"נ מצריח ארי מנכסי חזירו אפי' כשאינו מדעתו אלא חזירו מכריחו להצריח ארי מעדרו לית ליה פסידא למצריח האי אית ליה פסידא וכיון דאיכא תרתי שלא מדעתו ואית ליה פסידא לא חשיב מצריח ארי אצל מדעתו אפי' אית ליה פסידא או שלא מדעתו ולית ליה פסידא חשיב מצריח ארי ואין נותן לו אפי' שכרו וא"ת דצטקף השוכר [את] הפועלים (כ"ב מ' ג.): אמר דשומר חנם שהיה לו לקדם צדועים ומקלות ולא קדם חייב ומפרש שומר חנם בחנם וש"ש בשכר ומסיק דחוזר ונוטל מצ"ה ומשמע דשומר חנם לא מחייב לקדם בשכר אצל כ"ש אם קדם בשכר דשפיר עבד וגוהניס לו מה שהוציא ומסתברא דה"ה איניש דעלמא שאינו שומר וגם שכר עצמו נוטל ואין סברא לחלק בין רועה עצמו שמוטל עליו להטעסק ולשמור לאיניש דעלמא ועוד אמרינן בהגזל בתרא (לקמן דף קטו.) שטף נהר חמורו וחמור חזירו והניח שלו והזיל של חזירו אין לו אלא שכרו ושכרו מיהא שקיל ולא אמרינן מצריח ארי בעלמא הוא וכן משיב אצידה שנותנין לו שכר כפועל בטל (כ"ב דף לא: ושם) לא אמר דליהוי כמצריח ארי בעלמא ולא יטול כלום ואין לומר דבכל הנהו

### עין משפט ונר מצוה

**בבא ב ג ד מ"י פ"ג**
מהלכות זקי ממון הלכה יא סמג עשין סז
טוש"ע ח"מ סומן סגז
סעף א:

**בבא ד מ"י**
שם הלכה יב וע"י בהשגות ובמ"מ
טוש"ע שם סעף ב: